

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 자회사(케이티오파트너스) 운영 및 관리 실태 종합감사

제 목 : 병가 및 공가 관리 부적정

관계부서 : 케이티오파트너스(주) ◇◇과

내 용

1. 업무 개요

케이티오파트너스(주)(이하 “파트너스”라고 한다) ◇◇과는 「직제규정」 부서별 업무분장에 따라 근태, 휴가 관리, 징계 등 인사 및 노무 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「취업규칙」 제37조 제1항에 의하면 직원이 업무 외 질병·부상 등으로 인하여 병가를 신청하는 경우에는 연간 60일을 초과하지 않는 범위 내에서 병가를 허가할 수 있고, 이 경우 병가기간은 무급으로 하되, 다만 법정 감염병 1군~4군 중 의료기관으로부터 전염성질환으로 판정받아 격리가 필요한 경우에는 60일을 한도로 기본급을 지급하도록 되어 있다.

또한 위 같은 조 제2항에 따르면 병가를 신청하고자 하는 직원은 의사의 진단서를 첨부하여야 하는데, 다만 병가 일수가 6일 이내인 경우에는 첨부하지 아니할 수 있도록 되어 있다.

그리고 위 「취업규칙」 제38조에 의하면 직원이 징병검사, 건강검진 등7)에 응하는 경우에는 공가로 승인하여 유급휴가를 부여할 수 있으며, 공가를 승인함에 있어 관련 법령을 준수하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서 2018년 11월부터 2021년 9월까지 파트너스 직원의 병가 사용 내역을 확인한 결과, 파트너스 직원은 7일을 초과하는 병가를 신청하려면 의사의 진단서를 첨부하여야 하는데, [표 1]과 같이 6명의 직원이 병가기간 시작일 이후 의료기관으로 부터 진단서를 발급받아 병가를 신청하였고, 파트너스는 이를 제대로 확인하지 아니하고 병가를 허가하였다.

[표 1] 병가 사용 내역(2018년 11월~2021년 9월)

소 속	성 명	병 가 기 간 / 병 가 일 수	진 단 서 발 행 일	병 가 사 유	비 고
		입·퇴원일 등			
(세부내역 기재 생략)	(세부내역 기재 생략)	2019.9.27.~11.25. / 60	2019.10.17.	(세부내역 기재 생략)	병가 시작일 이후 진단서 발급
		입원일 2015.10.15.			
		2020.6.8.~7.19. / 24	2020.6.26.		
		2020.6.7.~6.20.			
		2020.11.23.~12.23. / 31	2020.12.16.		
		2020.11.11.~11.18.			
		2021.5.11.~6.10. / 31	2021.6.1.		
		해당사항 없음			
		2021.5.11.~6.13. / 33	2021.6.7.		
		해당사항 없음			
2021.6.24.~8.22. / 60	2021.7.7.				
2021.6.23.~7.8.					

자료: 케이티오파트너스(주) 제출자료 재구성

- 7) 1. 「병역법」이나 그 밖의 다른 법령에 따른 징병검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때
 2. 직무와 관련하여 국회, 법원, 검찰 또는 그 밖의 국가기관에 소환되었을 때
 3. 법률에 따라 투표에 참가할 때
 4. 승진시험 등 회사가 시행하는 각종 직원 대상 시험에 응시할 때
 5. 「산업안전보건법」 또는 「국민건강보험법」에 따른 건강검진을 받을 때
 6. 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때
 7. 천재지변, 교통 차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능할 때

그리고 파트너스 직원의 공가 사용 내역은 [표 2]와 같다.

[표 2] 공가 사용 내역(2018년 11월~2021년 9월)

소속	성명	공가기간	공가사유	진단서 등 증빙자료	근거
(세부내역 기재생략)	(세부내역 기재생략)	2019.7.18.~7.19.	(세부내역 기재생략)	X	「취업규칙」 제38조 제1항 제7호 출근이 불가능한 때
		2019.8.8.~8.21.		진단서 (2주 격리 필요)	
		2019.9.16.~9.29.		소견서 (2주 후 생활 가능)	
		2019.12.8.~12.11.		진단서 (5일간 자가 격리 필요)	
		2020.3.30.~4.9.		진단서 (입원기간 3.30.~4.8.)	

자료: 케이티오파트너스(주) 제출자료 재구성

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」(이하 “감염병예방법”이라 한다) 제2조 제3호에 의하면 ‘결핵’은 ‘제2급감염병’에 해당하여 격리가 필요하다고 규정하고 있고, 위 같은 조 제5호의 ‘인플루엔자’는 ‘제4급감염병’에 해당하는 것으로 되어 있다.

그리고 위 감염병예방법 제41조의2에 의하면 사업주는 근로자가 이 법에 따라 입원 또는 격리되는 경우 그 기간 동안 유급휴가를 주도록 되어 있고, 국가는 유급휴가를 위한 비용을 지원할 수 있도록 규정하고 있다.

한편 「장기등 이식에 관한 법률」(이하 “장기이식법”이라 한다) 제32조 제2항에 의하면 근로자인 장기기증자가 장기등을 기증하기 위한 신체검사 또는 적출 등에 필요한 입원기간에 대하여는 공무원인 근로자의 소속 기관의 장은 그 기간을 병가로 처리하고, 공무원 외의 근로자의 사용자는 그 기간을 유급휴가로 처리하도록 되어 있다.

따라서 위 공가 사유 중 폐결핵, 인플루엔자는 위 감염병예방법에 의한 감염병에 해당하고 일정기간 동안 자가 격리가 필요하다는 의료진의 판단(진단서 등)에

근거하여 ‘출근이 불가능한 사유’에 해당할 수 있으므로 파트너스는 공가를 허용함이 타당하다고 볼 수 있다.

그러나 대상포진의 경우, 출근이 불가능할지라도 이는 공가 사유가 아닌 직원의 업무 외 질병·부상 등으로 인한 병가 사유에 해당한다고 보는 것이 적절하고, 장기 이식수술 경우 위 장기이식법에 근거하여 공가가 아닌 유급휴가로 처리했어야 함이 타당하다.⁸⁾

관계부서 의견 및 검토결과

파트너스는 감사결과를 수용하면서 병가, 공가, 휴직의 신청 및 승인을 철저히 감독하고, 무급으로 시행되는 병가를 근로자의 건강관리 차원에서 지원하는 방안을 강구하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

케이티오파트너스(주) 사장은 질병휴가 및 공가가 관련 규정에 부합하게 운영 되도록 신청·승인 업무를 철저히 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

8) 파트너스는 2019. 12. 30. 「취업규칙」 제37조 제1항을 개정하였는데, 개정 전에는 병가를 무급으로 하였으나, 개정 후에는 법정감염병 1군~4군 중 의료기관으로부터 전염성질환으로 판정받아 격리가 필요한 경우에는 60일을 한도로 기본급을 지급하도록 되어 있음